

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

BOSH VAZIRINING O'RINBOSARI

ХДФУ,
3 -нуска

**Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги (Хидоятговга),
Адлия вазирлиги (Ташкуловга), Марказий банк (Фазиловга),
Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш
инспекцияси (Эшқувватовга), Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси (Турахужаевга)**

Топшириққа мувофиқ (*Ўзбекистон Республикаси Президенти
Администрациясининг 2026 йил 4 сентябрдаги 02-РА 1/1-4492-сон*):

**1. Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги (Хидоятгов),
Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш
инспекцияси (Эшқувватов), Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар
Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, мутасадди вазирлик
ва идоралар билан биргаликда ўн кун муддатда жойига чиққан ҳолда ҳар бир
муаммоли уй бўйича юзага келган масалаларни пухта ўрганиб, мавжуд
муаммоларни бартараф этиш юзасидан асослантирилган таклифлар ишлаб чиқиб,
Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 17 ноябрдаги 720-F-сон фармойиши билан
тузилган Республика комиссия муҳокамасига киритсин.**

**2. Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги (Хидоятгов),
Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш
инспекцияси (Эшқувватов), тегишли вазирлик ва идоралар билан биргаликда
ўн кун муддатда қурилиш ташкилотлари томонидан рўйхатдан ўтказмасдан
(тегишли ҳужжатларни расмийлаштирмасдан) қурилишни амалга ошириш ҳамда
рухсатсиз қўшимча қаватлар қуриш ҳолатларини ўрганиб чиқиб, илғор хорижий
тажрибалар асосида фуқароларнинг турар жойлар қурилишига оид
муурожаатларни кўриб чиқиш ва муаммоларни ҳал этиш механизмини ишлаб
чиқиб, Республика комиссиясида тақдимот ўтказсин.**

**3. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги (Норкулов), Марказий банк
(Фазилов), Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги (Хидоятгов)
манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда бир ой муддатда қурилиш
тугалланмаган уй-жойларни фуқароларга расмийлаштириш ҳолатларини ўрганиб
чиқиб, ушбу ҳолатлар олдини олиш бўйича Вазирлар Маҳкамасига таклифлар
киритсин.**

**4. Адлия вазирлиги (Ташкулов), Рақобатни ривожлантириш
ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси (Турахужаевга),
Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги (Хидоятгов) тегишли
вазирлик ва идоралар билан биргаликда:**

бир ой муддатда қурилишга рухсат олинмаган кўп қаватли уйларни реклама қилиш, такрорий қурилиш фирибгарлиги ва маблағларни ўзлаштириш ҳолатлари, истеъмолчиларни “инвестор” (улушдор) сифатида талқин қилиниши ва шартномаларда фақат қурувчилар манфаати инобатга олингани ҳамда уларнинг жавобгарлиги мустаҳкамланмагани ҳолатларини кўриб чиқиб, ушбу ҳолатлар олдини олиш бўйича Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритсин;

кўп қаватли турар жойлар қурилиши ва уларни мулк сотиб олиш бўйича фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган тушунтириш-тарғибот тадбирларини кенгайтириш ва доимий равишда аҳоли эътиборига етказиб борилишини таъминласин;

амалга оширилаётган ишлар юзасидан ҳар ойда Вазирлар Маҳкамасига ва Президент Администрациясига ахборот киритиб борилсин.

М. Жуманиязовга – назорат учун



Раматов

2026 йил “ 22 ” сентябрь
№ 05/1-2904

Ўзбекистон Республикаси
Президенти Администрацияси
Раҳбари
С.Ш. Мирзиёевага

Ҳурматли Саида Шавкатовна,

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 1 апрелдаги ПФ-51-сон Фармонида мувофиқ, Давлатимиз Раҳбари номига **кўп қаватли турар жойлар қурилиши бўйича** келган мурожаатлар таҳлил қилинди.

Халқ қабулхоналарига жорий йил бошидан кўп қаватли уй-жой қурилиши билан боғлиқ **463 та** мурожаат тушган бўлиб, уларнинг **199 тасида** қурувчилар томонидан пул маблағлари ўзлаштирилиб, **150,6 млрд сўм** зарар етказилгани, **166 тасида** уй-жойлар вақтида қуриб битказилмагани, **119 тасида** сифатсиз қурилгани маълум қилинган.

Аҳоли мурожаатларида, асосан, турар жойлар вақтида қуриб битказилмагани, уй-жойлар ўзбошимчалик билан қурилгани, қуриб битказилган турар жойлар учун аҳолига кадастр ҳужжатлари расмийлаштириб берилмагани, уй-жойлар сифатсизлиги, пул маблағлари қурувчилар томонидан ўзлаштириб кетилгани бўйича **эътирозлар билдирилган**.

Масаланинг долзарблиги, ижтимоий тармоқларда салбий муҳокамаларни келтириб чиқараётгани инobatга олиниб, мурожаатларда кўтарилган муаммолар **15 та** давлат органи ва ташкилоти вакилларида иборат **ишчи гуруҳ тузган ҳолда ўрганилди**.

Ишчи гуруҳ томонидан ўрганиш натижалари ушбу йўналишда **фуқаролар эътирозларига сабаб бўлаётган** қатор жиддий муаммолар мавжудлигини кўрсатди. Жумладан:

– **3 107 та** уй бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари давлат экспертизасидан ўтмаган (фақат хусусий экспертизадан ўтган), **1 434 та** объект Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекциясида рўйхатдан ўтмаган, **185 та** ҳолатда эса, уйларга ноқонуний равишда қўшимча қаватлар қўшилган (2026 йил 9 июль кунин Сенатнинг ялпи мажлисида ҳам муҳокама қилинган);

– улушли қурилиш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар оқибатида, 2025 йилда қарийб **3 минг нафар** фуқарога **668 млрд сўм**лик зарар етказилган;

– сўнгги 4 йилда судлар томонидан кўрилган кўп квартирали уйларни қуриб сотиш билан боғлиқ **114 та жиноят** иши доирасида жорий йил 1 июнь ҳолатига **3 085 нафар** жабрланувчига **1,05 трлн сўм** зарар етказилгани аниқланган;

Айтиш лозимки, сўнгги вақтларда мазкур муаммолар юзасидан ижтимоий тармоқларда жамоавий чиқишлар ва Халқ қабулхоналарига Давлатимиз Раҳбари ва Президент Администрацияси Раҳбари қабулини сўраб қилинаётган **такрорий мурожаатлар сони ортиб бормоқда**.

Мисол учун, Тошкент шаҳридаги **“Qo‘yiliq avenue”** (**“Original lyuks servis”** MCHJ), **“Silver Tower”** (**“Better Best”** MCHJ) турар жой мажмуасидан хонадон харид қилган 1 100 нафардан ортиқ фуқаро ижтимоий тармоқлар орқали мурожаат қилган.

Кўп қаватли турар жойлар қурилиши билан боғлиқ муаммолар аҳоли кайфиятига салбий таъсир кўрсатиши ва ижтимоий тарангликни келтириб чиқариши мумкинлигини инобатга олиб, Сиз томонингиздан розилик берилган тақдирда, Ҳукумат фармойиши (17.11.2025 й., 720-F) билан тўзилган **Республика комиссиясига** қўйидагиларни топшириш таклиф этилади:

- муаммоли уйлардаги мавжуд масалаларни таҳлил қилиш ва бартараф этиш бўйича тайёрланадиган таклифлар доирасида мазкур ахборот хатида кўрсатилган барча муаммоларни қамраб олиш;

- келгусида Давлатимиз Раҳбари номига фуқаролардан кўп қаватли турар жойлар қурилишига оид кўплаб мурожаатлар келиб тушишининг олдини олиш бўйича соҳага оид қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

- кўп қаватли турар жойлар қурилиши ва уларни мулк сотиб олиш бўйича фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган тушунтириш-тарғибот тадбирларини кенгайтириш ва доимий равишда аҳоли эътиборига етказиб бориш.

Кўриб чиқишингиз учун киритилмоқда.

Ҳурмат билан,


 Ш.Асадов

**Кўп қаватли турар жойлар қурилиши билан
боғлиқ муурожаатлар юзасидан
МАЪЛУМОТ**

2026 йил 30 июнь ҳолатига

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 1 апрелдаги ПФ-51-сон Фармонида мувофиқ, 15 та давлат органлари ва ташкилотлари вакилларида иборат ишчи гуруҳ **тузилди** ва кўп қаватли уй-жой қурилиши билан боғлиқ ҳолатлар ўрганилди.

I. Кўп қаватли уй-жой қурилиши билан боғлиқ ҳолатлар.

(а) сўнгги 4 йилда судлар томонидан **191** нафар шахсга нисбатан кўп квартирали уйларни қуриб сотиш билан боғлиқ **114 та жиноят** (ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш ва фирибгарлик) иши қўзғатилган.

2026 йил бошидан 11 та, 2025 йилда 14 та, 2024 йилда 38 та, 2023 йилда 51 та жиноят иши кўриб чиқилган.

Натижада **3 085** нафар жабрланувчига **1,05** трлн сўм зарар етказилган. Шундан **жорий йил 1 июнь** ҳолатига **1 818** нафар жабрланувчига **820** млрд сўм маблағ тўланмасдан қолмоқда.

2025 йил 1 июлдан ўзбошимчалик билан қурилган бино-иншоотларни қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекциясидан рўйхатдан ўтказиш тўхтатилганига қарамай, Бош прокуратура томонидан **1 952 та** ноқонуний қурилиш аниқланган.

Ҳозирда “Қурилиш ишлари бошланган ва якунига етказилмаган объектларни фойдаланишга топшириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ҳукумат қарори лойиҳаси (ID-9977) ишлаб чиқилган бўлиб, унда бугунги кунда республика бўйича **4 254 дан** ортиқ объектда **қурилиш-монтаж ишлари рўйхатдан ўтмасдан амалга оширилаётгани** инobatга олиниб, қурилиш ишлари бошланган ва фойдаланишга топширилмаган бино-иншоотларни **2026 йил 31 декабрга қадар** соддалаштирилган тартибда **ҳужжатларни расмийлаштиришга розилик бериш назарда тутилган.**

3 107 та уй бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари давлат экспертизасидан ўтмаган, **1 434 та** объект қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекциясида рўйхатдан ўтмаган, **185 та** ҳолатда эса, уйларга ноқонуний равишда қўшимча қаватлар қўшилган.

Мажбурий ижро бюроси маълумотларига кўра, **жорий йил 23 июнь** ҳолатига **366 та ижро ҳужжатлари** (кўчмас мулкларни бузиш ва ер майдонларини олиб қўйиш) бўйича **ҳудудий ҳокимликлардан** фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари фойдасига **177,1** млрд сўм миқдорида компенсация пуллари тўланмасдан қолмоқда.

Тошкент шаҳрида 48 та (90,8 млрд сўм), Тошкент вилоятида 56 та (28,6 млрд сўм), Самарқандда 28 та (13,9 млрд сўм), Сурхондарёда 35 та (13,1 млрд сўм), Бухорода 171 та (11,7 млрд сўм), Наманганда 4 та (9,5 млрд сўм), Қашқадарёда 10 та (7,2 млрд сўм), Навоийда 6 та (1 млрд сўм), Хоразмда 7 та (973,6 млн сўм) қарздорлик мавжуд.

(б) Президент Виртуал ва Халқ қабулхоналарига жорий йил бошидан кўп қаватли уй-жой қурилиши билан боғлиқ 463 та мурожаат келиб тушган.

Мурожаатларнинг 46 фоизиди қурилиш билан боғлиқ муаммолар жорий йилда юзага келгани, 21 фоизи ўтган йилдан, 16 фоизи 2-3 йилдан, 11 фоизи 4-6 йилдан, 7 фоизи 6 йилдан буён ҳал этилмасдан қолаётгани маълум қилинган.

Аҳоли мурожаатларида қуйидаги муаммолар кўтарилган:

199 та ҳолатда қурувчилар томонидан пул маблағлари ўзлаштириб кетилгани натижасида аҳолига 150,6 млрд сўм зарар етказилгани;

166 та ҳолатда кўп қаватли уй-жойлар вақтида қуриб битказилмагани;

119 та ҳолатда кўп қаватли уй-жойлар сифатсиз қурилаётгани;

36 тасида ўз уй-жойларининг бўзилиши бўйича компенсация пуллари тўлаб берилмаётгани;

27 тасида кўп қаватли уй-жойлар ўзбошимча (ноқонуний) қурилаётгани;

27 тасида уй-жойлар бўзилишига оид эътирозлар (уй нархининг бозор қийматида баҳоланмаётгани, ҳудуд реновация режасига тушмаслиги кабилар);

14 тасида уй-жойлар қуриб битказилган бўлса-да, аҳолига кадастр ҳужжатлари расмийлаштириш ҳолатлари билдирилган.

Ушбу кўрсаткичлар кўп қаватли уй-жой қурилиши билан боғлиқ муаммоларнинг кўплаб фуқаролар манфаатларига дахлдор эканини ҳамда тизимли хусусият касб этаётганини кўрсатади.

(в) сўнгги йилларда кўп қаватли уй-жойлар ҳажми 2,5 баробар кўпайиб, ушбу соҳага оид ҳуқуқбузарликлар ҳам кўпайган. 2025 йилда 3 минг нафардан ортиқ фуқароларга 668 млрд сўмлик зарар етказилган.

Бундай шароитда реновация орқали қўшимча йирик ҳажмда янги таклиф (потенциал 900 минг хонадонгача) бозорга чиқарилиши, қуйидаги хавфларни келтириб чиқариши мумкин:

– мулк ҳуқуқи етарлича кафолатланмаган бўлиб, бу исталган кўчмас мулкни реновация баҳонасида олиб қўйиш имкониятини яратиши;

– қурилиши тугалланмаган ёки сотилмай қолган объектлар сонининг янада кўпайиши, мавжуд муаммоли қурилишлар ўстига янгилари қўшилиши;

– қурувчиларда айланма маблағ етишмовчилиги кучайиб, реновация доирасидаги объектларни ҳам ўз вақтида топшира олмаслиги;

– кўчирилган аҳоли вақтинчалик ёки доимий уй-жойсиз қолиш хавфи остидалиги, чунки эскиси бўзилган, янгиси эса, бозор талаби етишмовчилиги туфайли қурилиши чўзилиши, компенсация кафолатлари етарли эмаслиги;

– зичлик ва ижтимоий инфратузилма мувозанатидаги тафовутлар пайдо бўлиши. Қўшимча боғча, мактаб, поликлиника каби ижтимоий объектлар қуриш мажбурияти алоҳида белгиланмаса, мавжуд ижтимоий инфратузилмага юк ортиши, транспорт ва муҳандислик тармоқларида тирбандлик ҳамда хизмат сифатининг пасайиши кузатилиши;

– рақобат механизми йўқлиги. Реновация ҳудудларини инвесторларга беришда очиқ танлов ёки аукцион талаблари аниқ белгиланмагани, амалда ҳокимият билан олдиндан келишилган тор доирадаги қурувчиларнинг устувор имкониятга эга бўлиши хавфини келтириб чиқариши мумкин.

Эскроу тизими янги ўлушли қурилиш шартномаларида харидорлар маблағини ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, амалдаги муаммоларни бартараф этмайди.

II. Тизимли муаммолар.

1. Қурилишни рўйхатдан ўтказмасдан амалга ошириш ҳолатлари.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 майдаги ПҚ–4732-сон қарори асосан, жисмоний ва юридик шахсларнинг маблағларини жалб қилган ҳолда **кўп квартирали уй қуриш ҳуқуқи** фақат улуш киритиш асосида қуриш учун маблағларни жалб этувчи қурувчиларнинг **электрон рўйхатига киритилган қурувчиларга** берилиши белгиланган.

1. “Original lyuks servis” МЧЖ томонидан 2021 йилда Тошкент шаҳри, Сергели туманида тегишли рухсатсиз **“Qo‘yliq avenue” ТЖМ** қурилиши бошланган ва давлат рўйхатидан ўтказилмаган уй қурилиши учун 500 нафардан ортиқ фуқаролар билан шартнома имзоланган.

Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекцияси маълумотларига кўра, “Original lyuks servis” МЧЖга **қурилиш-монтаж ишларини бошлаш** учун рухсат 2024 йилнинг июль ойида берилган.

2024 йил август ойида **“Qo‘yliq avenue” ТЖМ** (қурилиши тугалланмаган 9 қаватли бино-иншоот)ни гаровга қўйиб, **“Пойтахтбанк” АТБдан 25 млрд сўм кредит олинган**, улушдор фуқаролар хабардор қилинмаган.

Бундан ташқари, дастлабки қурилиш лойиҳасида **болалар майдончаси, дам олиш ва ободонлаштириш** учун ажратилган ҳудудда бошқа корхона бино қурилишини бошлаган.

Ҳолат юзасидан Тошкент шаҳар прокуратураси томонидан **“Original lyuks servis” МЧЖ мансабдор шахсларига нисбатан жиноят иши қўзғатилган**.

2. Тошкент шаҳри, Юнусобод туманида **“Hi tech tower” МЧЖ** томонидан давлат рўйхатидан ўтказмасдан, ўзбошимчалик билан 5 ва 8 қаватли **уйлар қурилган**.

“Шаффоф қурилиш” миллий ахборот тизимидаги маълумотларга кўра, **“Hi tech tower” МЧЖ** ижобий йиғма эксперт хулосасига эга эмас.

Бундан ташқари, қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун объектни рўйхатдан ўтказиш мақсадида Тошкент шаҳар қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекциясига мурожаат қилмаган.

Натижада мазкур турар жой мажмуаси **ўзбошимчалик билан қурилган уй** сифатида белгиланган (6136-с/26-сон мурожаат, 10.01.2026, ҳуқуқий маълумот берилган).

2. Рўхсат олинмаган кўп қаватли уйларни реклама қилиш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 майдаги ПҚ–4732-сон қарори 2-бандига асосан, электрон рўйхатга киритилмаган қурилиш мажмуаларини **реклама қилиш тақиқланади**.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 27 январдаги ПФ-11-сон Фармони **15-бандига** асосан, Қурилиш вазирлиги, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекцияси **реклама қилинаётган объектларни аниқлаши, Рақобат қўмитаси** улар бўйича **қурувчига белгиланган тартибда чоралар кўриши** белгиланган.

Шунга асосан, Рақобат қўмитаси томонидан қурилаётган жами 10 та турар жой мажмуалари электрон рўйхатга киритилмасдан, ижтимоий тармоқларда реклама қилинаётганлиги аниқланган ва молиявий жарима билан чекланилган.

Самарқанд – “Sam-Ros-Stroy”, “Story Dom Siyob”, “Humo avenue”, “Aziya makon city”, “Aziza credo max”, “Shoxsaroy enter group”, **Жиззах** – “Shaxram Tower”, **Наманган** – “Business shopping center”, **Тошкент шаҳри** – “Baxora KVM”, “Qarasuv avenue” МЧЖлар **молиявий жаримага** тортилди.

Аҳоли томонидан реклама ахборотидаги маълумотлар амалдаги ҳолатга мос келмаслиги, улар вақтида топширмаслиги, қурилишда паст сифатли материаллардан фойдаланилаётгани бўйича эътирозлар билдирилмоқда.

Фуқаро **Н.Мамадалиева** билан нуфузли “Golden House Property Group” МЧЖ ўртасида Тошкент шаҳри, **Яшнобод тумани**, Махтумқули кўчаси, 99в-уй манзилида қурилган кўп қаватли турар жой мажмуасидан хонадон харид қилиш учун **улуш киритиш** (8983-GHP-сон, 26.09.2023 й.) **шартномаси** имзоланган. Бироқ лойиҳа реклама роликларида кўрсатилганидек қурилмаётгани ва ўз вақтида топширилмагани учун шартнома бекор қилингани маълум қилинган ҳамда етказилган моддий зарарни қайтаришда амалий ёрдам бериш сўралган (2520-Ф/23-14-8ш-сон мурожаат, 13.02.2026 й.).

3. Рўхсатсиз қўшимча қаватлар қурилиши.

Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик кодекси **47-моддасига** асосан, шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасини **ўтказмай қурилаётган** ва мавжуд бино ва иншоотларнинг, шу жумладан икки қаватдан юқори бўлган яқка тартибдаги **уй-жойларнинг қаватлари сонини кўпайтириш** (устки қават қуриш) тақиқланади.

1. Тошкент шаҳри, Олмазор туманида **“Better Best” МЧЖ** (қурувчи) томонидан **“Silver Tower”** турар жой мажмуасида лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ бинолар 12 қаватли қилиб қурилиши белгиланган бўлса-да, **амалда 20 қават қурилгани** ҳамда жами 648 оила **истиқомат қилаётганлиги** аниқланди.

2026 йил 17 июль кун **ички ишлар органлари ва Мажбурий ижро бюроси** ходимлари мазкур қурилиш объектига ташриф буюриб, иқтисодий суд қарорига кўра ортиқча қаватлар бузилиши тўғрисида фуқароларга огоҳлантириш берган.

Ҳолат юзасидан фуқаролар томонидан юборилган оммавий мурожаатда (13764-ар/26-сон мурожаат, 22.07.2026 й.) Давлат раҳбаридан қуйидагиларни сўралмоқда:

(а) Иқтисодий суд қарори ижросини кассация инстанциясида кўриб чиқилгунга қадар тўхтатиб туриш;

(б) Лойиҳа-смета ҳужжатлари талабларига зид равишда қурилган юқори қаватлардаги хонадонларга **аҳоли аллақачон кўчиб ўтиб яшаётганини** инobatга олиб, бинонинг қурилиш нормалари ва қоидаларига мувофиқлигини аниқлаш мақсадида тегишли техник экспертизалар ўтказишда кўмаклашиш сўралган.

2. Тошкент шаҳри, **Яккасарой тумани**, Ш.Руставелли ва Суқрот кўчалари кесишмасидаги 1,2 гектар ер майдонида **“Best building company” МЧЖ** (қурувчи) томонидан 2019 йилда қурилиш ишлари бошланган.

Шунингдек, шаҳарсозлик нормалари ҳамда қоидаларини бузган ҳолда **“А”, “Б”, “В” блокдан** иборат 4 та 9+ қаватли блок бинолар ўрнига 4 та 11 ва 1 та 15 қаватли ҳамда қурилиш ҳужжатларида кўзда тутилмаган 6 та қаватдан иборат турар жой мажмуа биноларини барпо этиб, сотиб юборган.

Бу орқали режалаштирилган 182 та хонадондан ташқари, қўшимча 367 та ноқонуний хонадон қурилган ва инвестиция шартномалари орқали фуқароларга сотиб юборилган.

Тошкент шаҳар қурилиш соҳасида **ҳудудий назорат инспекцияси** томонидан 2025 йил 29 октябрда Тошкент туманлараро иқтисодий судига **даъво аризаси** киритилиб, суднинг 2025 йил 9 декабрдаги **ҳал қилув қарори асосида** қурувчига мазкур биноларда қурилиш-монтаж ишларини **тўлиқ тўхтатиш ва демонтаж қилиш (бузиш)** мажбурияти юклатилган.

Ҳозирда **“Best building company” МЧЖ** мансабдор шахсларига нисбатан **тергов ҳаракатлари** олиб борилмоқда.

4. Такрорий қурилиш фирибгарлиги (судланган қурувчи).

Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик кодекси қурилиш фаолиятини амалга ошириш учун рухсат бериш, лойиҳа ҳужжатлари ва қурилиш нормаларига риоя этиш тартибини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 майдаги ПҚ-4732-сон қарорида қурувчиларни электрон рўйхатга киритиш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва фаолиятига қўйиладиган талаблар белгиланган. Бироқ, уларда **илгари судланган шахс ёки раҳбар томонидан қайта қурилиш фаолиятини чекловчи алоҳида норма мавжуд эмас.**

1. **"Absolute Elite Building"** МЧЖнинг 2018-2019-йиллардаги директори Умиджон Нуруллаев Бухоро шаҳри, Ҳамза кўчаси, 25-уй манзилидаги ер майдонида жойлашган эски типдаги уй-жойни бузиб, ўрнига замонавий турар жой биносини бир йил муддатда қайта қуриб якунлаш ваъдаси билан миқозлар билан шартномалар тузиб, тўловларни қабул қилиб олган.

Мазкур қурилиш объекти бўйича У.Нуруллаев Жиноят кодекси 168-моддаси 4-қисми "а, в" бандлари, 189-моддаси 1-қисми, 192-11-моддаси 2-қисми "а, б" бандлари ва 228-моддаси 2-қисми "а, б" бандларида назарда тутилган жиноятларни содир этганликда **айбли деб топилиб, 11 йил муддатга озодликдан маҳрум этилган.**

Бухоро шаҳридаги объект қурилиши жараёнида 500 нафардан ортиқ фуқаро жабрланган. Апелляция инстанцияси ажрими билан У.Нуруллаевнинг айбловидан 192-11-моддаси 2-қисми "а, б" бандлари чиқарилиб, 11 йиллик жазо муддати 1 йилга қисқартирилган.

2019 йилда У.Нуруллаев ушбу фирмадаги фаолиятини якунлаб, Тошкент шаҳрига кўчиб кетади. Уй-жой қуриш мақсадида **"Best building company"** ва **"Enjoy house"** МЧЖларни ташкил этади.

Тошкент шаҳар ҳокимининг 2019 йил 7 февралдаги **150-сон қарори** билан мазкур қурилиш ташкилотига кўп қаватли турар жой биноларини қуриш учун **Яккасарой тумани, Ш.Руставелли** ҳамда Сукрот кўчаси кесишмасидан 1,2 гектар ер участкаси ажратилади. Суд ҳужжатида келтирилишича, тегишли регламент талабларига зид равишда Қурилиш назорат инспекциясидан рўйхатдан ўтмасдан **2019 йилда қурилиш ва сотув жараёнлари бошланади.**

Қурилишнинг ҳар бир босқичини назорат қилиши керак бўлган қурилиш инспекцияси **2025 йил 29 октябрда** Тошкент туманлараро иқтисодий судига **даъво аризаси** киритиб, суднинг 2025 йил 9 декабрдаги **ҳал қилув қарори асосида** қурувчига мазкур биноларда қурилиш-монтаж ишларини **тўлиқ тўхтатиш** ва **демонтаж қилиш (бузиш)** мажбурияти юклатилади.

2021-2025-йилларда фуқаролар билан тузилган жами 13,9 млрд сўмлик 45 та шартнома жамият балансига кирим қилинмаган ва банк ҳисобварағига топширилмаган, 8,7 млрд сўм ва 789,8 минг АҚШ доллари ўзлаштириб юборилган. 2025 йил охирида жамият мазкур қурилиш объекти билан бирга **бошқа шахсларга сотиб юборилган.**

У.Нуруллаев таъсис қилган **"Best building company"** МЧЖ 2025 йил апрель ойи ҳолатига А.Ахмедовга, 2025 йил **август** ойи ҳолатига Ш.Хамроевга тегишли бўлган. Жиноят иши материалларида жами 40 нафар жабрланувчи рўйхатга олинган (аслида 500 нафардан ортиқ), суриштирув ишлари давом этмоқда.

Такроран **"Absolute Elite Building"** МЧЖ бўйича Жиноят ишлари бўйича Бухоро шаҳар судининг **2025 йил 9 апрелдаги** ҳукми билан У.Нуруллаев 11 йилга озодликдан маҳрум этилган.

2. **"Strong cities"** МЧЖ директори ва таъсисчиси Нодир Ташходжаев 2021 йилда Тошкент шаҳри, **Олмазор тумани, "Зиё"** МФЙ, Шифонур кўчаси, 2-уй манзилида **сотув офиси очиб, уюшган жиноий гурӯҳ (9 нафар)** ташкил этган ва 168 та ҳолатда фуқароларнинг жами 62,2 млрд сўм маблағини фирибгарлик йўли билан қўлга киритган. Ҳозирда суд муҳокамаси давом этмоқда, судланувчилар

ва даъвогарларнинг кўрсатувлари эшитилиб, қолган фуқаровий даъвогарларнинг кўрсатувлари эшитилмоқда.

3. Жиноят ишлари бўйича Хива тумани судининг 2026 йил 10 мартдаги ҳукмига кўра, **“Karavan house”, “Karavan house invest”, “Bakiyev invest”** МЧЖ норасмий раҳбари **Ойбек Бакиев** ЖКнинг 25,168-моддаси 4-қисми “а” банди, 168-моддаси 4-қисми “а” банди билан, ЖК 59-моддаси тартибида 9 йил 6 ойга **озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинган.**

Аниқланишича, **О.Бакиев** ўғиллари **Абдурахмон** ва **Абдуазиз** билан бирга Хоразм вилояти **Урганч, Қўшқўпир, Шовот** туманлари ва **Урганч** шаҳридаги 8 та ҳудудда кўп қаватли турар жой қуриб топширишни ваъда қилиб, 396 нафар фуқаронинг жами 27,1 млрд сўм маблағини **фирибгарлик йўли** билан қўлга киритган. Ҳозирда суд муҳокамаси давом этмоқда.

5. Пул маблағлари ўзлаштириш (фирибгарлик).

Қурилиш соҳасида фуқаролардан уй-жой қуриш ёки сотиш баҳонасида пул йиғиб, мажбуриятларни бажармаслик Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг **168-моддаси (фирибгарлик)** билан квалификация қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 майдаги ПҚ–4732-сон қарори билан тасдиқланган Низомнинг 34-бандига асосан, қурувчи раҳбари ва бош ҳисобчиси маблағлардан **мақсадли фойдаланилишни таъминлаши шарт.** Шунингдек, 36-бандига асосан, қурилиш объекти фойдаланишга тўлиқ топширилгандан сўнг, улушдорларнинг маблағлари қурувчининг асосий ҳисобварағига ўтказилиши лозим.

Қўнғирот туманидан фуқаро **Б.Искендерова** Тошкент шаҳри, **Мирзо Улуғбек туманидаги** турар жой мажмуасидан хонадон харид қилиш мақсадида 2024 йил 17 апрель куни тўланган 860 млн сўм маблағ **“ERMES HOLDINGS”** МЧЖ (қурувчи) томонидан **ўзлаштирилиб, уй берилмаган** (228675/26-сон мурожаат, 20.04.2026 й.).

“Bright industry building the future” қурилиш компанияси 2022 йилда **Навоий шаҳрида** кўп қаватли турар жой қурилишини амалга ошириш баҳонасида қурилмаган 165 та хонадонни 450 нафар фуқарога сотган ва уларнинг 124 млрд сўм маблағини **фирибгарлик йўли** билан ўзлаштирган (5451-ар/26-сон мурожаат, 02.04.2026 й., ҳуқуқий маълумот берилган).

6. Қурилиши тугалланмаган бинолар фуқароларга ажратилиши.

Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 апрелдаги 200-сон қарорига асосан, қурилаётган объект лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ белгиланган ишларнинг барчаси, хусусан, бино ва иншоотларнинг барчаси тўлиқ қурилган, пардозлаш ишлари якунланган ҳамда ташқи муҳандислик тармоқларига улангандан сўнг объекtdан фойдаланишга рухсатнома берилиши мумкин.

Сурхондарё вилояти, **Жарқўрғон тумани**, **“Қораёнтоқ”** маҳалласида 2022-2023-йилларда қурилиши белгиланган 5 қаватли, 20 хонали уйлар **тугалланмаган** бўлса-да, ҳужжатларда **“тайёр”** деб кўрсатилиб, 13 нафар фуқаро номига ипотека кредитлари расмийлаштирилган ҳамда маблағлар **фирибгарлик йўли** билан ўзлаштирилган.

Хонадонлар бугунги кунга қадар фойдаланишга топширилмагани натижасида фуқаролар **4 йилдан** буён кредит суммаларини тўлаб келмоқда (251531/26-сон мурожаат, 30.04.2026 й., ҳуқуқий маълумот берилган).

7. Истеъмолчиларни “инвестор” (улушдор) сифатида талқин қилиниши.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 майдаги ПҚ-4732-сон қарорига мувофиқ, кўп квартиралли уй-жой қурилишига маблағ киритаётган шахс “улушдор” ҳисобланади. Мазкур ҳуқуқий муносабатлар тадбиркорлик мақсадидаги инвестиция фаолияти эмас, балки истеъмолчининг уй-жой сотиб олишга қаратилган **фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлари** ҳисобланади.

Шу сабабли, “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун билан ҳимоя қилинади. Уларни “инвестор” сифатида талқин қилиш эса, “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонунда назарда тутилган “инвестиция фаолияти субъекти” мақомини асоссиз равишда қўллашга олиб келади ва истеъмолчиларга берилган қонуний кафолатларнинг чекланишига сабаб бўлади.

1. Тошкент шаҳри, Яшнобод туманида “Rohat” ТЖМ қурилиши натижасида “Broccoli Plus” МЧЖ томонидан 200 нафардан ортиқ фуқарога 50 млрд сўмдан ортиқ зарар етказилган. Суд қарорига асосан, “Broccoli Plus” МЧЖнинг банк олдидаги 5,5 млн доллар миқдоридан кредит қарздорлигини сўндириш учун фуқароларга улуш киритиш асосида сотилган “Роҳат” ТЖМ аукцион савдоларига чиқарилган. Эндиликда, фуқароларнинг хонадонлари аукцион орқали бошқа харидорларга сотиб юборилишидан хавотирда.

2. “GOLD STORY LUX” МЧЖ ўртасида тузилган шартномага асосан, фуқаро М.Авезов ва Бухоро туманида истиқомат қилувчи 60 нафар фуқаро турар жой мажмуасидан хонадон харид қилиш учун тегишли тўловларни амалга оширган. Бироқ уй-жой расмийлаштириб берилмаган.

Аксинча, “GOLD STORY LUX” МЧЖ томонидан мазкур хонадонлар бошқа 60 нафар харидорларга дастлабки олди-сотди шартномаси асосида 12 млрд сўмдан ортиқ маблағга сотилган, бироқ уларга ҳам уй-жой расмийлаштириб берилмаган.

Ушбу ҳолат юзасидан 35 нафар фуқаро томонидан **жамоавий мурожаат** қолдирилган (38276-с/26-сон мурожаат, 26.02.2026 й., ҳуқуқий маълумот берилган).

8. Шартномада фақат бир томон (қурувчи) манфаати инобатга олинган.

“Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 21-моддасига кўра, истеъмолчи ҳуқуқларини чеклайдиган, уни қонунда белгиланган ҳуқуқлардан маҳрум қиладиган ёки сотувчи (ижроочи)га бир томонлама устунлик берадиган шартлар ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида шартнома тарафлари тенглиги ва шартноманинг эркинлиги белгиланган. Бир томонга мутлақ устунлик берувчи ёки иккинчи томон ҳуқуқларини асоссиз чекловчи шартлар суд томонидан ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 майдаги ПҚ–4732-сон қарори билан тасдиқланган Низомга асосан, қурувчи ва улушдор ўртасида тузиладиган шартномада тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, жавобгарлиги, қурилиш муддати, ўзаро ҳисоб-китоблар тартиби ва шартномани бекор қилиш асослари **аниқ кўрсатилиши шарт.**

Рақобат қўмитаси томонидан ўрганилган 129 та шартноманинг 58 фоизда бир томон (қурувчи) манфаати кўзда тутилган ва 16 фоизда эса шартномани бекор қилиш тўғрисида умуман банд киритилмаган.

Фуқаро **А.Сахиева** билан нуфузли **“NRG HIGH PROJECT” МЧЖ ҚК** (Қозоғистон) ўртасида тузилган турар жой биносини қуришда **улуш киритиш** (NRG-JM-203/129-ТШ-сон, 15.04.2024 й.) **шартномаси** истеъмолчи ташаббуси билан бекор қилингани сабабли, фуқародан 2 фоиз (27,1 млн сўм) **маблағ жарима (неустойка)** сифатида ушлаб қолинган.

Бироқ амалда қурилиш ташкилотига ҳеч қандай зарар етмаган, аксинча, хонадон кейинчалик қимматроқ нархда сотилган (369489-г/25-сон мурожаат, 24.12.2025 й., мурожаат ижобий ҳал этилган).

58 фоиз шартномада кўрсатилган умумий майдон қурилиши якуни бўйича майдонлар орасида тафовут мавжуд бўлганда қайта ҳисоб-китоб ҳуқуқи **умуман белгиланмаган.** 80 фоиз шартномада қурувчи корхоналарга қайта ҳисоб-китоб ҳуқуқ **ўстуворлиги** белгиланган.

Фуқаро **С.Ким** билан нуфузли **“Piramit Global” МЧЖ ҚК** (Туркия) ўртасида тузилган турар жой биносини қуришда **улуш киритиш** (80-РТ-сон, 19.02.2022 й.) **шартномасига** асосан, **2024 йил 1 мартига қадар (2 йил олдин)** хонадон топширилиши белгилангани учун истеъмолчи томонидан **1,143 млрд сўм** тўлов амалга оширган. Бироқ хонадон истеъмолчига топширилмаган.

Шунингдек, хонадоннинг умумий майдони шартномада **66,22 кв м** бўлишига қарамасдан, амалда **63 кв м (3 кв м кам)** майдонни ташкил этаётгани, ортиқча тўланган маблағ истеъмолчига қайтарилмаётганидан эътироз билдирмоқда.

Мазкур шартноманинг **3.2.1-бандида**, истеъмолчи ҳуқуқларига зид равишда, қурувчи кўчмас мулкка нисбатан мулк ҳуқуқини давлат рўйхатидан ўтказган кундан кейин **90 иш кун** ичида инвесторга топширилиши белгиланган (83607-г/26-сон мурожаат, 13.06.2026 й., ҳуқуқий маълумот берилган).

9. Шартномада қурилишни якунламагани учун “қурувчилар” жавобгарлиги мустаҳкамланмаган.

“Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга кўра, ижрочи (қурувчи) шартнома шартларини бажармаган ёки хизматни белгиланган муддатда кўрсатмаган тақдирда истеъмолчи зарарларни қоплашни, неустойка (пеня) ундирилишини ва қонунда назарда тутилган бошқа ҳимоя чораларини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

Жавобгарликни асоссиз равишда фақат улушдор зиммасига юклаш ёки қурувчини амалда жавобгарликдан озод қилувчи шартларнинг шартномада киритилганлиги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг шартнома тарафлари тенглиги ва мажбуриятларни бажариш принципларига зид ҳисобланади.

39 фоиз шартномада қурилиш объектини топшириш муддати кўрсатилмаган. 51 фоиз ҳолатда қурилиш топширилишининг ҳар бир кечиккан куни учун мажбурият бажарилмаган қисми бўйича қурувчи томонидан тўланадиган пеня белгиланмаган. Натижада қурувчи (девелопер)лар томонидан қурилиш графигига риоя қилинмаяпти.

Бундан ташқари, бино давлат қабул комиссияси томонидан қабул қилингандан сўнг 30-90 кун ичида топширилиши каби шартлар белгиланмоқда. Ушбу ҳолатда бино топширилиши давлат қабул комиссияси қарорига боғлиқ бўлиб, муддат чўзилиши қурувчига ҳеч қандай ҳуқуқий оқибат келтириб чиқармайди.

Фуқаро **К.Абдуллаева** ва "GLAMUR GOLD" МЧЖ ўртасида хонадон харид қилиш учун 2022 йил 17 июнда тузилган шартномага асосан, корхонага 229 млн сўм маблағ ўтказиб берилади. Қурилиш муддати 2023 йил 1-чорагида якунланиши белгиланган бўлишига қарамасдан, бино фойдаланишга топширилмаган.

Жиноят кодексининг 167, 168-моддалари бўйича корхона масъулларига нисбатан жиноят иши очилгани сабабли, 300 дан нафардан ортиқ фуқаро уйсиз ҳамда пул маблағисиз қолмоқда(22005-хқ/26-сон мурожаат, 15.05.2026 й., ҳуқуқий маълумот берилган).

10. "Вакил (агент)" ва "Улушдор" ўртасида имзоланган шартномада "қурувчи" жавобгарликдан четда қолиши.

Фуқаро **Д.Абдуллаев** (улушдор) билан нуфузли "Golden House Property Group" МЧЖ (агент) ўртасида Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, Уста ширин кўчаси, 117-уй манзилида қурилаётган кўп қаватли турар жой мажмуасидан умумий қиймати 966,5 млн сўм бўлган хонадон (80,8 кв.м) харид қилиш учун улуш киритиш (7297-GHP-сон, 26.09.2023) шартномаси имзоланган.

Мазкур хонадон 2024 йил 4-чорагида, бироқ 2025 йил 1-чорагидан кечикмасдан топширилиши белгиланган бўлишига қарамай, хонадон "улушдор"га топширилмаган ҳамда "BUILD POWER" МЧЖ (қурувчи) шартнома томони ҳисобланмагани учун бирорта ҳуқуқий мажбурият олмаган (156587-г/26-сон мурожаат, 14.05.2026 й., ҳуқуқий маълумот берилган).